CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

OFÍCIO

Data infra.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Conselheiro RENATO MARTINS COSTA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Ofício nº 3402/2024 – EXPPGJ

Processo SEI nº. 29.0001.0184016.2024-92
Notícia de Fato 1302.0000019/2024
(Pede-se o uso destas referências)

Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 104, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, encaminho a Vossa Excelência o pedido contido no ofício nº. **07/2024** anexo, da **Promotoria de Justiça de Porto Feliz,** subscrito pela Promotora de Justiça **ANNA RÚBIA NOGUEIRA DE SANTANA**.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe protestos de apreço e consideração.

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA
Procurador-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Sergio de Oliveira e Costa**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 03/12/2024, às 06:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14652560** e o código CRC **172D3078**.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

OFÍCIO

Ofício nº 08/2024
Notícia de Fato 1302.0000019/2024

Excelentíssimo Senhor Doutor,

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, oportunamente, venho solicitar que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos indicados do ofício nº 07/2024, que segue anexo.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Porto Feliz, data da assinatura digital.

Anna Rúbia Nogueira de Santana
Promotora de Justiça

Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Rua Riachuelo, 115
Centro - São Paulo/SP
CEP: 01007-904

Documento assinado eletronicamente por **ANNA RUBIA NOGUEIRA DE SANTANA**, **Promotora de Justiça**, em 28/11/2024, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14638006** e o código CRC **EFD4020D**.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

OFÍCIO

Ofício nº. 07/2024
Ref. Notícia de Fato 1302.0000019/2024

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Venho pelo presente, cumprimentando-o, solicitar ao Tribunal de Contas do Estado que proceda à análise da regularidade do procedimento de abertura do crédito adicional em benefício da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz, conforme documentação anexa, encaminhando o competente relatório técnico à Promotoria de Justiça de Porto Feliz.

Fixo prazo de 60 dias para resposta.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Porto Feliz, data da assinatura digital.

Anna Rúbia Nogueira de Santana
Promotora de Justiça

Ao Exmo. Sr. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 315, Bairro: Sé
São Paulo - SP CP: 01017-906

Documento assinado eletronicamente por **ANNA RUBIA NOGUEIRA DE SANTANA**, **Promotora de Justiça**, em 28/11/2024, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14637924** e o código CRC **3952F19D**.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Trata-se de notícia de fato instaurada em desfavor de **ANA PAULA MELO DOS SANTOS**, médica e vereadora eleita no pleito de 2024 no Município de Porto Feliz.

Segundo consta da narrativa, a Representada, na qualidade de Diretora Médica e Responsável Técnica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz, instituição que recebe verbas públicas mensais superiores a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), não teria se desincompatibilizado do cargo no período legalmente exigido para concorrer ao cargo eletivo de vereadora.

Consta ainda que a Representada incorreu em graves irregularidades eleitorais ao coagir coordenadores médicos que lhe eram subordinados para manifestarem apoio a determinado candidato ao cargo de prefeito, valendo-se de ameaças de demissão para tanto. Outrossim, a Representada participou, no dia 24 de setembro de 2024, de ato de inauguração de nova ala hospitalar, conjuntamente com o prefeito municipal, em período expressamente vedado pela legislação de regência. Não bastasse, há indícios de beneficiamento irregular através da aprovação de suplementação orçamentária no montante de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) destinados à Santa Casa local.

Visando a melhor elucidação dos fatos, foram expedidos ofícios à Santa Casa de Misericórdia, Câmara Municipal e Prefeitura de Porto Feliz, cujas respostas constam nos autos.

É o relato do essencial. O feito comporta arquivamento parcial. Explico.

1. Em relação à alegada necessidade de desincompatibilização dos cargos exercidos junto à Santa Casa para concorrer ao cargo de vereadora, a representação se mostra improcedente.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

Conforme já documentado nos autos da notícia de fato n. 0392.0000002/2024, que trata de matéria distinta, a Dra. Ana Paula Melo dos Santos mantém três vínculos profissionais junto à Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz: i) como médica da Estratégia Saúde da Família (ESF), sob regime celetista, desde 22 de outubro de 2014; ii) como Diretora Técnica da equipe médica, através de sua empresa APMS Med Land LTDA (CNPJ 44.305.211/0001-08); e iii) como integrante do corpo clínico da Inovamed Serviços Médicos LTDA, na condição de usufrutuária, realizando plantões médicos nos setores de Pronto Socorro Adulto, Pronto Atendimento de Convênios e Enfermaria de Clínica Médica, principalmente aos finais de semana.

Em resposta aos requerimentos ministeriais, a Santa Casa de Misericórdia esclareceu que a Dra. Ana Paula Melo dos Santos mantém atualmente dois vínculos com a instituição: primeiro, como médica contratada sob regime celetista desde 21/10/2014; segundo, como Diretora Técnica, através de sua empresa APMS MED LAND LTDA, mediante contrato de prestação de serviços vigente desde 01/10/2021. A instituição informou ainda que o contrato com a INOVAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA foi encerrado em 07 de junho de 2024.

A Lei Complementar 64/90, em seu artigo 1º, inciso II, alínea 'i', estabelece que a desincompatibilização é exigível para aqueles que 'hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes'.

No caso em análise, embora a candidata eleita integre o corpo clínico da Santa Casa de Porto Feliz, exercendo funções de médica e Diretora Clínica, sua atuação não implica competência deliberativa na administração da entidade, visto que o cargo ocupado não compõe órgão diretivo administrativo.

Ademais, o convênio mantido entre a Santa Casa e o Município de Porto Feliz se caracteriza por cláusulas uniformes. Por ser o único hospital do município, a instituição presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de atendimentos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

particulares e por planos de saúde. A própria condição de hospital único dispensou o processo licitatório, impossibilitando, por consequência, a análise comparativa de uniformidade de cláusulas contratuais.

Por fim, cumpre ressaltar que o convênio estabelecido entre o Poder Público e a Santa Casa constitui atividade típica do Estado, fundamentada no artigo 196 da Constituição Federal, que garante a universalidade do atendimento à saúde, não configurando qualquer vantagem ou benefício à candidata que possa comprometer a isonomia do pleito eleitoral.

Nestes termos, segue a jurisprudência:

> ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VEREADOR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MÉDICO SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO PARTICULAR DA MEDICINA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. Histórico da demanda. Do agravo regimental3. Sem que o Tribunal Regional tenha se manifestado acerca da necessidade de dilação probatória ou da suposta fraude no exercício da atividade da medicina pelo ora agravado, tendo a parte deixado de provocar o enfrentamento da matéria por tal prisma, é de rigor a aplicação da Súmula nº 72/TSE, ausente o prequestionamento. 4. A modificação da conclusão da Corte Regional, para assentar a existência de fraude na desincompatibilização do agravado, exigiria o reexame do quadro fático delineado, procedimento vedado na instância especial, conforme a Súmula nº 24/TSE. 5. O médico credenciado ao SUS que esteja no exercício particular da medicina não está sujeito à desincompatibilização. Precedentes Conclusão.Agravo regimental não provido.(Agravo de Instrumento nº 38262, Acórdão, Relator Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página 31)" (grifo nosso).Eleições 2016. Recurso Eleitoral. Impugnação ao registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Desincompatibilzação. Improcedência. Registro deferido. Preliminar. Juntada intempestiva de documentos. Documentos disponíveis em data anterior à propositura da ação de impugnação ao registro de candidatura. Por não se tratar de documentos novos, impossível sua juntada na fase recursal. Acolhida. Determinação de desentranhamento dos documentos. Mérito. Comprovada nos autos a desincompatibilização formal e de fato do vínculo do médico servidor da Prefeitura Municipal. Não incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, L c/c IV, a, da LC 64/90. **Desnecessidade de desincompatibilização do vínculo em que presta serviços como médico em hospital conveniado ao SUS.** Precedentes do TSE e desta Corte. Desnecessidade de desincompatibilização de cargo diretivo no hospital conveniado ao SUS, em razão de, em regra, os convênios com o Poder Público obedecerem a cláusulas uniformes. Precedentes do TSE e desta Corte. Incidência da exceção prevista na parte final do art. 1º, i, i, da LC 64/90 que afasta a inelegibilidade. Recursos não providos.". (Recurso Eleitoral 164-60.2016.6.13.0251) (grifos nossos).

2. Quanto à alegação de graves irregularidades eleitorais ao supostamente coagir coordenadores médicos seus subordinados a manifestarem apoio a determinado candidato ao cargo de prefeito, sob ameaça de demissão, do mesmo modo, não merece prosperar por sua natureza genérica. Ressalto que

grande parte dos desligamentos ocorreram a pedido dos próprios profissionais, bem como não se constatou qualquer nexo causal entre as demissões e as alegadas coações eleitorais.

3. Do mesmo modo, impõe-se o arquivamento da alegação de que a Representada teria participado, em 24 de setembro de 2024, de inauguração de nova ala hospitalar ao lado do prefeito municipal, em período vedado pela legislação eleitoral.

A matéria é tratada pelo art. 77 da Lei nº 9.504/97, in verbis:

> Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
> Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.

Com efeito, as condutas vedadas tipificadas nos arts. 73 a 77, da Lei nº 9.504/97, são destinadas aos agentes públicos, a fim de evitar o desequilíbrio eleitoral, em razão do uso da máquina administrativa ou quem dela esteja à frente para angariar proveitos, com a finalidade de favorecer determinados partidos políticos ou candidatos.

No caso em análise, embora seja incontroversa a presença da candidata na inauguração, não há evidências de que tenha realizado discursos, protagonizado o evento ou solicitado votos. Sua participação se limitou à mera presença no local, que, ressalte-se, também constituía seu ambiente de trabalho.

Tal circunstância, por si, não configura a conduta vedada descrita no art. 77, da Lei nº 9.504/97, eis que a candidata esteve presente ao evento de forma discreta, sem participação ativa, sem destaque. Como consequência, a mera presença na inauguração não rompe com a isonomia de oportunidades que deve ser conferida a todos os candidatos do pleito.

Nesse ponto, anote-se que a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral exige a participação ostensiva do candidato na inauguração, para que haja efetivo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

desequilíbrio no pleito e seja justificada a aplicação da reprimenda prevista em lei. Nesse sentido:

> ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO (LEI DAS ELEICOES, ART. 77). CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COMJURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
> 1. O princípio da proporcionalidade aplicado no âmbito do art. 77 da Lei nº 9.504/97 é admitido para afastar a configuração do ilícito eleitoral, quando a presença do candidato se dá de forma discreta e sem sua participação ativa no evento, porquanto, nessas hipóteses, não se verifica a quebra da igualdade de chances entre os candidatos na disputa eleitoral (AgR-REspe nº 473-71/PB, Redator para o acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 27.10.2014 e AgR-AI nº 1781-90/RO, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 6.12.2013).
> 2. In casu, consta do aresto regional que a presença da candidata deu-se de forma discreta, sem qualquer destaque ou manifestação perante o reduzido número de presentes, não havendo sua participação ativa no evento. Dessa forma, aplica- se ao caso o princípio da proporcionalidade, a fim de que seja afastada a caracterização do ilícito eleitoral, ex vi da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior .
> 3. Agravo regimental desprovido".(TSE; Recurso Especial Eleitoral nº 126025; Acórdão; Relator Min. Luiz Fux; Publicação: DJE, Data 05/09/2016) (grifos nossos) (grifo nosso).
>
> ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. CONDUTA VEDADA. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ART. 77 DA LEI No 9.504/97 . CONCLUSÃOREGIONAL: PARTICIPAÇÃO SEM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPORCIONALIDADE . SANÇÃO DE CASSAÇÃO. INADEQUAÇÃO AO CASO.ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME. INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 24/TSE. DESPROVIMENTO.
> 1 . A jurisprudência do TSE admite a aplicação do princípio da proporcionalidade na representação por conduta vedada descrita no art. 77 da Lei no 9.504/97, para afastar a sanção de cassação do diploma, quando a presença do candidato em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem a sua participação ativa na solenidade, de modo a não acarretar a quebra de chances entre os players (AgR-REspe nº 1260-25/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5.9.2016; RO nº 1984-03/ES, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 12.9.2016; AgR-REspe nº 473-71/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27.10.2014).2. In casu, no exame do caderno probatório, o TRE, embora reconhecendo o comparecimento do candidato, assentou que a sua presença no evento se deu sem qualquer destaque que pudesse comprometer minimamente o equilíbrio do pleito, motivo pelo qual deixou de aplicar a sanção de cassação .3. A partir da moldura fática delineada no acórdão regional, cuja revisão, nesta instância, demandaria o vedado reexame de fatos e provas (Súmula no 24/TSE), tem-se que a conclusão regional etá alinhada com a jurisprudência deste Tribunal.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento".(TSE, Agravo de Instrumento nº 49645, Acórdão, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE, Tomo 188, Data 28/09/2017, Página 80) (grifo nosso).

Também nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Corte Regional, nos seguintes termos:

> RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORES. CANDIDATOS À REELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE PODER ECONÔMICO, ALÉM DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9

SUFRÁGIO E DE CONDUTA VEDADA.COMPARECIMENTO DE VEREADORES, CANDIDATOS À REELEIÇÃO, EM EVENTOS MUNICIPAIS PARA HOMENAGEAR MUNÍCIPES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RECORRIDOS TENHAM PARTICIPADO DOS EVENTOS COM INTUITOELEITOREIRO. TESTEMUNHAS AFIRMAM QUE NÃO FORAM FEITOS PRONUNCIAMENTOS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES E ÀS CANDIDATURAS DOS RECORRIDOS . PRETENSÃO MERAMENTE ESPECULATIVA POR PARTE DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO".(TRE/SP, RECURSO ELEITORAL nº 86122, Acórdão, Relator Juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida, Publicação: DJESP, Data 26/03/2018) (grifo nosso).
"RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O MERO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, DESPROVIDO DA FINALIDADE ELEITORAL, NÃO É SUFICIENTE A ATRAIR A INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 77 DA LEI DASELEIÇÕES. PRECEDENES DO TSE. PARTICIPAÇÃO POUCO EXPRESSIVA, COMO MERO ESPECTADOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO".(TRE/SP, RECURSO ELEITORAL nº 31187, Acórdão, Relator Juiz. Marcus Elidius Michelli de Almeida, Publicação: DJESP, Data 03/10/2017) (grifo nosso).

Ante o exposto, **promovo o arquivamento parcial do feito,** com fundamento no art. 56, inciso III, da Portaria nº 1, de 9 de setembro de 2019, tendo em vista a ausência de elementos probatórios mínimos para início da apuração.

Registre-se que, nos termos do §3º do mesmo dispositivo, é dispensada a notificação em caso de Notícia de Fato anônima ou apócrifa.

Conforme §4º, incluído pela Portaria PGE/MPF nº 13, de 19 de fevereiro de 2024, tratando-se de matéria não criminal enquadrada nas hipóteses dos incisos I a IV, o arquivamento da Notícia de Fato poderá ser realizado com os devidos registros no sistema, dispensando-se a atividade revisional.

4. Por derradeiro, no tocante aos indícios de beneficiamento irregular mediante aprovação de suplementação orçamentária, verifico que a matéria extrapola o âmbito eleitoral, demandando apuração mais aprofundada. Assim, considerando a natureza do objeto e a especialidade da matéria, determino a remessa dos autos à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social para as providências cabíveis em sua esfera de atribuição.

Destaco que embora inicialmente mencionado o valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) destinados à Santa Casa local, constatou-se que o montante total do crédito adicional alcança R$ 14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais),

distribuídos entre as Secretarias de Segurança Pública, Obras Públicas e Saúde, conforme documentação apresentada.

Assim, considerando que a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, estabelece requisitos específicos para a abertura de créditos adicionais, determino as seguintes providências a serem cumpridas na Promotoria destinatária:

1. Oficie-se à Câmara Municipal requisitando cópia integral do processo legislativo referente à aprovação da suplementação orçamentária em questão;
2. Requisite-se ao Poder Executivo Municipal a exposição justificativa dos valores e finalidades específicas do crédito adicional, bem como documentação comprobatória da origem dos recursos;
3. Oficie-se à Santa Casa de Misericórdia local para que apresente, no prazo de 15 dias, relatório detalhado da aplicação dos recursos recebidos, acompanhado da respectiva documentação comprobatória;
4. Solicite-se ao Tribunal de Contas parecer técnico sobre a regularidade do procedimento de abertura do crédito adicional em análise.

Porto Feliz, SP, quarta-feira, 27 de novembro de 2024.

Anna Rúbia Nogueira de Santana
Promotora de Justiça Eleitoral.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWB7-8QL8-6T7A-7OK9